

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 5 mai 1988 portant troisième renouvellement du permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe, situé au lieu dit « Djebel Khanguet El Hadid » gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II ;

Vu l'arrêté en date du 15 avril 1978 instituant le permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe n° 263292, situé au lieu dit « Djebel Khanguet El Hadid », gouvernorat du Kef en faveur de l'office national des mines ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1981 portant premier renouvellement du dit permis ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1984 portant deuxième renouvellement du permis précité ;

Vu la demande de troisième renouvellement enregistrée à la direction générale des mines le 11 février 1987 sous le n° 569983 présentée par l'office national des mines ;

Vu l'avis favorable exprimé par le comité consultatif des mines lors de sa séance du 4 mars 1988 ;

Vu le rapport du directeur général des mines duquel il résulte que cette demande est régulière.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 14 avril 1990 inclus, le permis de recherches des mines du 3^{ème} groupe n° 263292, institué par l'arrêté du 15 avril 1978.

Art. 2. — Au cours de la nouvelle période visée à l'article premier ci-dessus, l'office national des mines devra effectuer des travaux de recherches régulièrement poursuivis représentant une dépense dont le montant global ne devra pas être inférieur à vingt mille dinars (20.000 D).

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis de recherches devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 5 mai 1988.

Le ministre de l'économie nationale
SLAHEDDINE BEN M'BAREK

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre de l'économie nationale du 5 mai 1988 :

Monsieur Daoud El Benna est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société du transport par pipe line au sahara.

Monsieur Abdelhamid Triki est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société italo tunisienne d'exploitation pétrolière.

Monsieur Salem M'barek est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du centre de promotion des exportations en remplacement de monsieur Majid Ellouz.

Monsieur Ali Attia est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société de développement des industries chimiques du sud en remplacement de monsieur Mohsen Zrelli.

Monsieur Afif Chelbi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du centre technique des industries mécaniques et électriques en remplacement de monsieur Tahar Bel Hadj Slimene.

Monsieur Afif Chelbi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du centre technique de matériaux de construction de la céramique et du verre en remplacement de monsieur Tahar Belhadj Slimene.

Monsieur Afif Chelbi est nommé membre au conseil d'administration de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, en remplacement de monsieur Tahar Belhadj Slimene.

Monsieur Mohamed Chaouch est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société des industries cimentières du centre.

Monsieur Mohamed Chaouch est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société des ciments artificiels tunisiens.

Monsieur Mohamed Chaouch est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société maghrébine de fabrication de moteurs thermiques en remplacement de monsieur Tahar Bel Hadj Slimene.

Monsieur Mohamed Chaouch est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société des ciments de Jebel Ouest.

Monsieur Mohamed Chaouch est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tuniso-algérienne des ciments blancs.

Monsieur Mohamed Chaouch est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de chaux.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

POIDS MAXIMUM DES CHARGES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 mai 1988 déterminant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur.

Le ministre des affaires sociales ;

Vu la convention internationale du travail n° 127 sur le poids maximum, ratifiée par la loi n° 69-39 du 26 juillet 1969 ;

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 portant promulgation du code du travail ;

Vu le code du travail et notamment son article 152 ;

Vu le décret n° 67-391 du 6 novembre 1967 relatif à l'hygiène, à la sécurité et à l'emploi des femmes et des enfants dans les établissements du commerce, de l'industrie et des professions libérales modifié par le décret n° 75-240 du 24 avril 1975 et notamment son article 6 ;

Vu l'avis de l'union générale tunisienne du travail, de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et de l'union nationale des agriculteurs.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Dans les établissements mentionnés à l'article premier du code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, il est interdit de faire porter par un seul travailleur et d'une manière régulière toute charge supérieure à 100 kg.

Art. 2. — Les jeunes travailleurs de moins de dix huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article premier ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :

1) Port de fardeaux :

Personnel masculin de 14 ou 15 ans : 15 kg
Personnel masculin de 16 ou 17 ans : 20 kg
Personnel féminin de 14 ou 15 ans : 8 kg
Personnel féminin de 16 ou 17 ans : 10 kg
Personnel féminin de 18 ans et plus : 25 kg.

2) Transport par wagonnets (véhicule compris) :

Personnel masculin de moins de 18 ans : 500 kg
Personnel féminin de moins de 16 ans : 150 kg
Personnel féminin de 16 ou 17 ans : 300 kg
Personnel féminin de 18 ans et plus : 600 kg.

3) Transport sur brouettes (véhicule compris) :

Personnel masculin de moins de 18 ans : 40 kg
Personnel féminin de 18 ans et plus : 40 kg.

4) Transport sur véhicule à 3 ou 4 roues (véhicule compris) :

Personnel masculin de moins de 18 ans : 60 kg
Personnel féminin de moins de 16 ans : 35 kg
Personnel féminin de 16 ans et plus : 60 kg.

5) Transport sur charrettes à bras à deux roues (véhicule compris) :

Personnel masculin de moins de 18 ans : 130 kg
Personnel féminin de 18 ans et plus : 130 kg.

6) Transport sur tricycles porteurs à pédales (véhicule compris) :

Personnel masculin de moins de 16 ans : 50 kg
Personnel masculin de 16 ou 17 ans : 75 kg.

Le transport sur tricycles porteurs à pédales est interdit aux femmes de tout âge.

7) Transport sur diables :

Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de 18 ans.

Personnel féminin de 18 ans et plus : 40 kg (véhicule compris).

Art. 3. — Aucune femme ne doit être affectée au transport manuel de charges pendant une grossesse constatée médicalement, si de l'avis d'un médecin qualifié ce travail risque de compromettre sa santé ou celle de son enfant.

Tunis, le 5 mai 1988.

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Le ministre des affaires sociales
TAOUFIK CHEIKH ROUHOU

APPROBATION DES STATUTS

Par arrêté des ministres des finances et des affaires sociales du 5 mai 1988 :

Les statuts de la mutuelle « Ettaaoun » des ouvriers et fonctionnaires de la société de carrelage et de préfabrication du sud à Gabès sont approuvés.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE

MODALITES D'APPLICATION

Décret n° 88-894 du 29 avril 1988 modifiant et complétant le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par les lois n° 71-7 du 14 janvier 1971 n° 79-27 du 11 mai 1979 et n° 88-5 du 8 février 1988;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives tel que modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981;

Vu l'avis du ministre d'Etat chargé de la justice du ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan, des ministres des finances et de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Art. 1^{er}. — Les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 (alinéa 2), 9 et 10 du décret sus-visé n° 65-327 du 2 juillet 1965 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 2 (nouveau). — Les collectivités en cause seront représentées au bornage par un ou plusieurs mandataires désignés par elles sous forme d'acte authentique. Si les collectivités ont déjà un conseil de gestion, le ou les mandataires sont désignés par celui-ci par simple délibération. Les avocats sont admis sans formalités à représenter les parties devant le conseil de tutelle local ou le conseil de tutelle régional selon le cas, chargé des opérations de bornage.

Art. 3 (nouveau). — Le conseil de tutelle local ou le conseil de tutelle régional selon le cas, se transportera sur les lieux assisté

d'un topographe, pour la reconnaissance et la fixation des limites du terrain à border. Il recevra et examinera les revendications et oppositions qui peuvent se produire, il pourra désigner à cet effet, s'il le juge utile, un ou plusieurs rapporteurs qu'il choisira parmi ses membres.

Art. 5 (nouveau). — Les litiges fonciers relatifs à la jouissance, ou portant sur les limites ou sur la consistance des terres collectives sont instruits et arbitrés comme suit :

1) Tout litige relatif à la jouissance de la terre collective survenu à l'intérieur d'une même délégation entre particuliers appartenant à la même collectivité est obligatoirement soumis au conseil de gestion. Les décisions de ce conseil peuvent faire l'objet d'un recours en appel devant le conseil de tutelle local. Ce recours sera présenté sous pli recommandé adressé au Président du conseil de tutelle local par les parties concernées dans un délai de 30 jours francs à compter de la date de notification de la décision arbitrale. Les décisions des conseils de gestion et celle du conseil de tutelle local agissant en appel ne deviennent exécutoires qu'après approbation du gouverneur;

2) tout litige relatif à la jouissance de la terre collective s'étendant sur plus d'une délégation entre particuliers appartenant à la même collectivité est obligatoirement soumis à l'arbitrage du conseil de gestion.

Les décisions de ce conseil peuvent faire l'objet d'un recours en appel devant le conseil de tutelle régional. Ce recours sera présenté sous pli recommandé adressé au Président du conseil de tutelle régional par les parties concernées dans un délai de trente jours francs à compter de la date de notification de la décision arbitrale. Les décisions du conseil de gestion et celle du conseil de tutelle régional ne deviennent exécutoires qu'après approbation du gouverneur.